EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru extinderea compensării cantitative la prosumatori prin modificarea art. 73^1 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale	În condiţiile actualei crize energetice, politicile publice ar trebui să meargă în direcţia încurajării capacităţilor de producţie mai mici sau mai mari. România a scos din funcţiune mii de MW din capacităţile instalate pe cărbune dar nu a reuşit să pună în funcţiune nicio investiţie importantă în ultimii 5 ani. Astfel este necesară stimularea investiţiilor în noi capacităţi de producţie de energie cât şi în eficientizarea consumului de energie. Pentru că actualul guvern a luat măsuri care au creat instabilitate legislativă şi neîncredere în rândul investitorilor, deciziile de investiţie în acest sector strategic întârzie să apară iar companiile de stat, deşi au realizat profituri de zeci de miliarde de lei în ultimii ani, nu au reuşit să finalizeze nici o capacitate de producţie nouă. Totuşi, numărul prosumatorilor a crescut de la câteva sute în 2019 la peste 27.000 în luna septembrie 2022 pe fondul unei stabilităţi legislative. Există totuşi riscul ca mulţi consumatori să fie reticenţi şi pe acest segment deoarece recenta posibilitate de a introduce "taxa pe soare" oricând decide guvernul va rămâne în legislaţie. Astfel, este nevoie de noi măsuri care să vină în sprijinul prosumatorilor. Prezenta propunere legislativă aduce completări asupra articolului 73^1 din legea energiei electrice, prin adăugarea a două noi litere - c) şi d). Compensarea de la sfârşitul perioadei, conform legii actuale, se face cantitativ. Nu se ştie la ce valoare se va face compensarea. Prin introducerea literei c), dacă balanţa producţie - consum a prosumatorilor este pozitivă, atunci acea diferenţă de compensare cantitativă trebuie să fie transformată în sume datorate de furnizori

	prosumatorilor. În ceea ce privește litera d), se repară o nedreptate pe care legea o instituia prosumatorilor – plata certificatelor verzi. Ținând cont că, în situația unei balanțe pozitive producție - consum a prosumatorilor, aceștia din urmă au produs și livrat în rețea exclusiv energie verde, este necesar ca ei să fie scutiți de plata certificatelor verzi.
2. Schimbări preconizate	Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile și a numărului de prosumatori. Eficientizarea consumului energetic la nivelul României și reducerea presiunii pe sistemul energetic național din cauza scoaterii din funcțiune a capacităților pe combustibil fosil.
Alte informații	Nu este cazul.

Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macroeconomic	Nu este cazul.
2. Impact asupra mediului de afaceri	Nu este cazul.
3.Impact social	Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului	Nu este cazul.
5. Alte informații	Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,						

plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
(iii) transferuri între unități ale administrației publice						
(iiii) Alte cheltuieli						
(iiiii) Cheltuieli de capital						
b) bugetele locale:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugetele locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calculele detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații						

Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare	Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Nu este cazul.
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Nu este cazul.
4.Evaluarea conformității	Nu este cazul.
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul

6. Alte informaţii	Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a **Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ**	
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate	Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ	Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile *Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale* la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente*	Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi	Necesită avizul Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social.
Secţiunea a 7-a **Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ**	
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ	Nu este cazul
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.	Nu este cazul.
3. Alte informaţii	
Secţiunea a 8-a **Măsuri de implementare**	
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente	Nu este cazul

În numele inițiatorilor:

Deputat USR Cristina Mădălina Prună

Senator USR Eugen-Remus Negoi

LISTĂ SEMNĂTURI SUSȚINĂTORI
LEGE

pentru extinderea compensării cantitative la prosumatori prin modificarea art. 73^1 din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012

NR.	PARLAMENTAR	DEP/SEN	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	Cristina Prună	deputat		USR
2.	Eugen-Remus Negoi	senator		USR
3.	NASUI CLAUDIU	dep		USR
4.	STELIAN ION	DEP		USR
5.	ȘTEFAN IULIAN LORINȚ	DEP		USR
6.	Bulai Iulian	DEP		USR
7.	NEAGU LENISA-ELENA	DEPUTAT		USR
8.	VIOREL BĂLTĂREȚU	DEPUTAT		USR
9.	BERESCU MONICA	DEPUTAT		USR
10	MURARIU OANA	DEPUTAT		USR
11	Bodea Mihai Alexandru	dep.		USR.
12	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	DEP		USR
13	ARANCĂ AMARIEI IULIAN	DEP		USR
14	HAIDARNEANU FILIP	DEP		USR
15	EUGEN TERENTE	DEP		USR
16	OANA SILVIA TOIU	DEPUTAT		USR
17	GIURGIU ADRIAN	DEP		USR

18	Fatiori Nicu	DEP		USR.
19	Gheba Daniel Sorin	Dep		USR.
20	LAZAR TEODOR	Dep		USR.
21	Lazăr Ion Marian	ADP.		USR
22	Emanuel Ungureanu	DEP		USR
23	HANGAN POLLYANNA	DEP		USR
24	Dan Barna	DEP		USR
25	Seidler Cristian Gabriel	DEP		USR
26	STATHIU E SIMONA	SEN		USR
27	POSTICĂ ANDREI	SEN		USR
28	CRIȘCIUMAN GHICA	SEN		USR
29	MURĂȘAN CLAUDIU	SEN		USR
30	CRIȘTI BEREA	SEN		USR
31	DIANA BUZOIANU	DEP		USR
32	RAOUL TRIFAN	SEN		USR
33				
34				
35				
36				
37				
38				